

1032714-84.2022.8.26.0564

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Anulação

Magistrado: Carlos Gustavo Visconti

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... uma vez que a autora informou o furto do celular e as compras fraudulentas assim que foram realizadas, permitindo que a corré Mercado Livre adotasse as medidas cabíveis junto à instituição bancária e aos vendedores para que não entregassem o produto.

Afasto a preliminar de indeferimento da inicial, possuindo documentos suficientes para a apreciação do mérito.

As preliminares de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

Vara do Juizado Especial Cível

RUA VINTE E TRÊS DE MAIO, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1032714-84.2022.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1032714-84.2022.8.26.0564

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação

Requerente:

Marcio Donizete Rocha

Requerido:

Banco Itaucard S.A e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Gustavo Visconti

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos da Lei 9.099/95.

Fundamento e Decido.

O feito comporta julgamento antecipado, consoante o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, na medida em que bastam as provas documentais já juntadas nos autos, de forma que prolongar a lide é medida desnecessária.

Não há que se falar em incompetência do Juízo em razão da necessidade de prova pericial ou de uma investigação criminal, uma vez que a autora informou o furto do celular e as compras fraudulentas assim que foram realizadas, permitindo que a corré Mercado Livre adotasse as medidas cabíveis junto à instituição bancária e aos vendedores para que não entregassem o produto.

Afasto a preliminar de indeferimento da inicial, possuindo documentos suficientes para a apreciação do mérito.

As preliminares de ilegitimidade passiva se confundem com o mérito, o qual passo a apreciar:

Trata-se de efetiva relação de consumo, de modo que em conformidade com o artigo 60, inciso VIII, da Lei 8.078/90, impõe-se a inversão do "onus probandi", em razão da hipossuficiência técnica do consumidor, além de verossímeis suas alegações.

Em um primeiro momento não há falha na prestação do serviço das rés, uma vez que o criminoso na posse do celular do autor ingressou no aplicativo do Mercado Livre e realizou operações de compra se valendo do cartão bancário cadastrado, configurando culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14 §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a parte autora prova que acionou o Mercado Livre pouco depois das compras (fls. 21/27), possibilitando que a referida empresa cancelasse as compras, acionasse o cartão bancário e contatasse as empresas vendedoras dos produtos para que a entrega não ocorresse.

Verifica-se que documento de fls. 19 que a geladeira e o celular foram cancelados, sendo que a compra da televisão fora mantida e a entrega se deu estranhamento no dia seguinte (01/07/2022), sendo que a reclamação se deu aos 30/06/2022, constatando novamente que a corré Mercado Livre teve tempo hábil para comunicar a empresa vendedora para que não realizasse a entrega.

Deve-se considerar também que as compras ocorreram de maneira sequenciais, em valores vultosos e alteração no endereço de entrega (fls. 28), motivo pelo qual o sistema de segurança da plataforma Mercado Livre teria de detectar uma possível fraude e não autorizar as compras antes de contatar o titular da conta.

No mesmo sentido, a instituição bancária Itaucard sendo acionada pela autora informando o furto do celular e a realização das compras fraudulentas, bem como tendo como contatar a empresa Mercado Livre para apuração dos fatos, não pode lançar as cobranças.

Cumprе salientar que as compras fugiram do perfil do correntista (três compras sequenciais, em valores elevados, pela plataforma mercado livre), havendo indícios claros de uma possível fraude, o que obriga a instituição bancária a bloquear preventivamente o cartão, não autorizar as compras e contatar o correntista.

Assim, reconheço a falha na prestação do serviço e a responsabilidade solidária das rés, nos termos dos artigos 7º parágrafo único, 14 e 25 §1º do Código de Defesa do Consumidor, bem como súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a cobrança de fls. 33 configura dano material, motivo pelo qual as rés devem restituir os valores.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, extinguindo-se o feito com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexigibilidade do respectivo débito decorrente das compras de fls. 19, bem como condenar a parte requerida solidariamente a restituir o valor de R\$ 4.773,25, quantia devidamente corrigida a partir da propositura da ação e acrescida de juros contados da citação.

Sem ônus da sucumbência nesta fase processual nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Recurso: O recurso, cujo prazo para interposição por advogado é de 10 (DEZ) dias a contar da ciência da sentença, deve vir acompanhado do preparo no valor de R\$ 350,78, recolhido pela DARE-SP (Código da Receita 230-6 - Imposto Estadual), nos termos do Provimento CSM nº 1.670/2009, acrescido da despesa de citação (R\$ 29,70), a qual deve ser paga em favor do Fundo Especial de Despesa do Tribunal - FDT (Código 120-1, conforme COMUNICADO CG Nº 489/2022 - Processo nº. 2022/73610).

Para fins de execução da sentença condenatória: Transitada em julgada a sentença, deverá o(a) devedor (a) cumprir voluntariamente a condenação, no prazo de 15 dias, independente de citação ou intimação para esse fim, sob pena da incidência da multa de 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do disposto no art. 52, inciso V, da Lei n. 9.099/95 c.c. art. 523 do Código de Processo Civil. Na hipótese de não cumprimento da sentença, o credor desassistido por advogado desde logo requer o início da execução, com encaminhamento dos autos ao Contador, caso a condenação seja de pagamento em dinheiro. Quanto a parte assistida por advogado, deverá requerer o o início da execução, com a apresentação de calculo com multa de 10% do artigo 523 do Código de Processo Civil, no prazo de quinze dias. Sem manifestação do credor, os autos serão arquivados.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA